2021年全国法律硕士(非法学)联考真题
专业基础课

一、单项选择题:第1~40小题,每小题1分,共40分。下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 下列选项中,符合我国刑法关于空间效力规定的是(　　)

A. 外国人在我国领域外对我国公民犯罪,而按我国刑法规定的最低刑为3年以上有期徒刑的,应适用我国刑法

B. 凡在我国领域外犯罪,依照我国刑法应当负刑事责任的,虽然经过外国审判,仍然应依照我国刑法追究

C. 我国国家工作人员在我国领域外犯我国刑法规定之罪的,应适用我国刑法

D. 犯罪行为没有发生在我国领域内的,不应认为是在我国领域内犯罪

2. 下列对于犯罪形态的理解中,正确的是(　　)

A. 自动放弃重复侵害行为的,应认定为犯罪既遂

B. 准备用于预备行为的工具的,应认定为犯罪预备

C. 间接故意犯罪可以存在未遂形态

D. 在犯罪预备阶段可以成立犯罪中止

3. 甲(15周岁)实施的下列行为中,构成犯罪的是(　　)

A. 积极参加其堂兄领导的黑社会性质组织

B. 打破汽车玻璃,拿走车内贵重物品

C. 为勒索财物绑架同学,并将其打成重伤

D. 燃放爆竹时不慎引燃邻居住宅,造成重大财产损失

4. 甲喝醉后在家耍酒疯,随手将笔记本电脑从15楼扔出窗外,砸中在小区散步的居民王某,致其重伤。甲的行为应认定为(　　)

A. 过失致人重伤罪

B. 不构成犯罪

C. 以危险方法危害公共安全罪

D. 故意伤害罪

5. 甲欲杀乙,将毒药掺入乙饭后服用的药物中,乙服药后呕吐不止,甲于心不忍,将乙送到医院抢救,乙脱离危险。经查,乙呕吐的原因为食物中毒。甲的行为成立(　　)

A. 犯罪未遂　　B. 犯罪既遂

C. 犯罪预备　　D. 犯罪中止

6. 下列对于单位犯罪的理解中,正确的是(　　)

A. 个人为进行违法犯罪活动而设立的企业实施犯罪的,不以单位犯罪论处

B. 符合我国法人资格条件的外国企业犯罪的,不应依照单位犯罪的规定追究刑事责任

C. 依法成立的一人公司,不能成为单位犯罪的主体

D. 以单位内设机构名义实施犯罪的,不应认定为单位犯罪

7. 下列对于禁止令的理解中,正确的是(　　)

A. 禁止令的期限应与缓刑、管制执行的期限相同

B. 禁止令的执行期限从缓刑、管制执行之日起计算

C. 禁止令由公安机关负责执行

D. 禁止令属于附加刑的具体种类

8. "数罪中有判处有期徒刑和管制,或者拘役和管制的,有期徒刑、拘役执行完毕后,管制仍须执行。"这一规定体现的并罚原则是(　　)

A. 并科原则　　B. 限制加重原则

C. 加重原则　　D. 吸收原则

9. 甲伪造身份证骗领了5张信用卡,用其在网上银行套取10万元用于个人消费,后将卡销毁。甲的行为应认定为(　　)

A. 伪造身份证件罪　　B. 妨害信用卡管理罪

C. 盗窃罪　　D. 信用卡诈骗罪

10. 甲为索取赌债,扣押"赌友"李某数天。甲的行为应认定为(　　)

A. 抢劫罪　　B. 敲诈勒索罪

C. 绑架罪　　D. 非法拘禁罪

11. 下列对于首要分子的理解中,正确的是(　　)

A. 首要分子只存在于共同犯罪之中

B. 主犯不一定是首要分子,首要分子不一定是主犯

C. 主犯一定是首要分子

D. 首要分子一定是主犯

12. 甲在互联网上有偿提供制毒工艺视频。乙从

甲处购买了该视频，并根据视频中的工艺试制少量毒品，后被抓获。甲的行为应认定为(　　)

A. 非法利用信息网络罪

B. 传授犯罪方法罪

C. 非法经营罪

D. 制造毒品罪(帮助犯)

13. 甲驾车闯红灯，当场撞死行人王某。甲的朋友乙闻讯后让甲离开，并在交警调查时谎称是自己开车肇事。乙的行为应认定为(　　)

A. 窝藏罪　　B. 伪证罪

C. 交通肇事罪　　D. 包庇罪

14. 甲(市政府工作人员)接受请托人乙的30万元，通过妹夫刘某(市公安局干警)违规撤销了对乙的网上追逃信息。甲的行为应认定为(　　)

A. 介绍贿赂罪　　B. 利用影响力受贿罪

C. 滥用职权罪　　D. 受贿罪

15. 甲到某银行办理业务，发现李某使用ATM机后忘记拔卡，遂用李某的银行卡连续取现共计1.2万元。李某收到取款提示短信后返回，要求正在取款的甲交还钱款，甲转身逃跑，并将尾随追赶的李某打成轻微伤。甲的行为应认定为(　　)

A. 盗窃罪　　B. 信用卡诈骗罪

C. 抢劫罪　　D. 侵占罪

16. 甲偷割使用中的高速公路紧急信息警示屏的电源线，价值5 000元。甲的行为应认定为(　　)

A. 故意毁坏财物罪　　B. 破坏交通设施罪

C. 盗窃罪　　D. 破坏交通工具罪

17. 甲开设网站，以体育彩票开奖号码作为参考号码，接受该网站注册会员投注并开奖，从中抽头渔利6万元。甲的行为应认定为(　　)

A. 开设赌场罪　　B. 诈骗罪

C. 非法经营罪　　D. 赌博罪

18. 甲从竞争对手的网络店铺大量虚假购买商品，电商平台因此认定该店铺恶意刷单，并予以搜索降权处理，导致该店铺的产品难以被消费者检索到，造成经济损失35万余元。甲的行为应认定为(　　)

A. 非法侵入计算机信息系统罪

B. 损害商业信誉罪

C. 不构成犯罪

D. 破坏生产经营罪

19. 某国有资本参股公司财务总监甲(非国家工作人员)勾结该公司董事乙(国家工作人员)，分别利用各自的职务便利，共同将公司财物占为己有，数额特别巨大。对甲、乙行为性质的认定，正确的是(　　)

A. 按照主犯的犯罪性质定罪

B. 按照甲、乙的犯罪性质分别定罪

C. 按照甲的身份性质定罪

D. 按照乙的身份性质定罪

20. 下列行为如满足数额条件，应认定为伪造货币罪的是(　　)

A. 将英镑揭层一分为二

B. 用黄金铸造流通的纪念金币

C. 临摹欧元收藏

D. 铸造珍稀古钱币

21. 下列关于捐助法人的表述，正确的是(　　)

A. 捐助法人终止时应将剩余财产返还给捐助人

B. 捐助法人无须设立决策机构

C. 捐助人是捐助法人的法定代表人

D. 捐助法人是为公益目的设立的非营利法人

22. 甲借用乙的平房居住。后平房漏雨，甲联系不到乙，遂委托丙维修并依承诺向丙支付维修费。甲请求乙偿还维修费的依据是(　　)

A. 代理行为　　B. 委托合同

C. 无因管理　　D. 单方允诺

23. 在受赠人请求履行时，赠与人可以不再履行赠与义务的情形是(　　)

A. 受赠人严重侵害赠与人近亲属的合法权益

B. 赠与人的经济状况显著恶化，严重影响其生产经营

C. 赠与某贫困山区小学电脑，但尚未交付

D. 受赠人不履行赠与合同约定的义务

24. 某幼儿园教师组织幼儿做游戏时，小莉被小明撞倒，前额磕伤。小莉的父母向幼儿园索赔，幼儿园以入园登记表中有“若非教师人为原因导致幼儿磕碰、摔伤等伤害，幼儿园不承担责任”的内容为由拒赔。该免责条款(　　)

A. 可撤销　　B. 效力待定

C. 有效　　D. 无效

25. 甲与某影视公司签订合同，约定甲两年内完成一部电视剧剧本，影视公司支付稿酬50万元。后甲将请求支付稿酬的权利转让给乙。甲请求支付稿酬的权利(　　)

A. 经影视公司同意才可以转让

B. 依合同性质不得转让

C. 在转让通知到达影视公司时发生转让

D. 在转让合同生效时发生转让

26. 根据我国《民法典》规定，下列由业主共同决定的事项中，应当经参与表决专有部分面积3/4以上的业主且参与表决人数3/4以上的业主同意的是

(　　)

A. 解聘物业服务企业

B. 制定和修改管理规约

C. 选举业主委员会

D. 筹集建筑物的维修资金

27. 甲的外祖父与乙的父亲是亲兄弟。甲与乙属于(　　)

A. 四代旁系血亲　　B. 五代旁系血亲

C. 二代旁系血亲　　D. 三代旁系血亲

28. 甲、乙结婚后,乙与丙、丁、戊设立一合伙企业,四人的出资比例是1:2:3:4。五年后,甲与乙协议离婚,双方约定将乙在合伙企业中的财产份额全部转让给甲。甲取得合伙人地位的条件是(　　)

A. 丁、戊同意即可

B. 经丙、丁、戊一致同意

C. 丙、丁同意即可

D. 丙、戊同意即可

29. 2010年甲立自书遗嘱一份,表示自己的房屋由儿子乙继承,屋内的紫檀家具由孙子丙继承。2018年甲将该房屋卖给任某,得款120万元,并办理了过户登记手续。后甲病故。对此,下列表述正确的是(　　)

A. 乙有权基于遗嘱继承取得卖房款120万元

B. 丙有权基于遗赠取得紫檀家具

C. 甲所立自书遗嘱的内容全部被撤回

D. 甲立遗嘱后不得出卖遗嘱处分的财产

30. 甲将房屋出租给乙。租赁期间甲将房屋卖给了丙,办理了过户登记手续,双方约定剩余租期的租金由丙收取。其后甲将上述事实告知乙。租期届满后,乙继续占有该房屋。对此,下列表述正确的是(　　)

A. 丙只能请求乙向甲返还房屋

B. 丙既可以请求甲交付房屋,也可以请求乙返还房屋

C. 丙只能请求甲交付房屋

D. 丙只能请求乙返还房屋

31. 甲为乙拍摄照片后将照片发到朋友圈,丙看到后觉得很有趣,遂将该照片做成搞笑表情包出售。丙侵犯了(　　)

A. 乙的肖像权　　B. 乙的荣誉权

C. 甲的发表权　　D. 甲的隐私权

32. 根据我国《专利法》规定,外观设计专利权的保护范围(　　)

A. 以申请文件的内容为准

B. 以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准

C. 以权利要求的内容为准

D. 以说明书记载的内容为准

33. 甲受所在单位委托,创作了雕塑《峰》。乙在拍卖会上购得该雕塑后,捐赠给某高校。雕塑《峰》的著作权人是(　　)

A. 甲的所在单位　　B. 某高校

C. 甲　　D. 乙

34. 动物园的动物造成他人损害,动物园不承担责任的情形是(　　)

A. 动物园能够证明该致损动物并非危险动物

B. 动物园能够证明损害系第三人的过错造成

C. 动物园能够证明尽到管理职责

D. 动物园能够证明损害系被侵权人重大过失造成

35. 甲在某餐厅用餐,根据菜单点了一道标价为98元的菜。结账时,餐厅要求甲支付298元,甲则坚持以菜单为准付款,这时餐厅才发现菜单被调包。经查,菜单调包系刚刚来此就餐的某顾客所为。甲与餐厅之间债的发生原因是(　　)

A. 侵权行为　　B. 不当得利

C. 合同　　D. 缔约过失

36. 甲、乙系夫妻,育有一子丙。甲的父亲去世后,甲的母亲李某与甲的弟弟丁一起生活。1990年起李某为照看丙,开始与甲一家共同生活。2010年甲因病去世,李某伤心过度而中风,乙一直照顾李某。2018年李某去世,留下存款6万元。该6万元(　　)

A. 只能由丙、丁继承

B. 应当由乙、丙、丁继承

C. 全部由丁继承

D. 只能由乙、丙继承

37. 某建筑队借用A建筑公司的资质,以A建筑公司的名义与B公司签订了建设工程施工合同。该施工合同的效力为(　　)

A. 有效　　B. 可撤销

C. 无效　　D. 效力待定

38. A公司急需机床,因资金不足与B公司签订合同,约定:B公司按照A公司的要求向C厂购买10台机床出租给A公司,由C厂向A公司交付机床;租金800万元,每年年末A公司向B公司支付80万元;租赁期届满时,机床的所有权归A公司。该合同为(　　)

A. 融资租赁合同

B. 借款合同

C. 租赁合同

D. 所有权保留的买卖合同

39. 张某在丈夫去世后，与其保姆李某签订了遗赠扶养协议，张某的子女得知后不认可该遗赠扶养协议的效力。该遗赠扶养协议的效力为(　　)

A. 可撤销　　B. 效力待定

C. 有效　　D. 无效

40. 下列选项中，构成原物与孳息关系的是(　　)

A. 名画原件与其复制品

B. 母牛与其产下的牛犊

C. 水库与水库里的鱼

D. 果树与果树上的果实

二、多项选择题：第41～50小题，每小题2分，共20分。下列每题给出的四个选项中，至少有两个选项是符合题目要求的。多选、少选或错选均不得分。

41. 刑罚消灭的法定事由包括(　　)

A. 犯罪人死亡　　B. 被害人谅解

C. 经特赦免除刑罚　　D. 超过追诉时效

42. 下列关于犯罪客体的理解中，正确的有(　　)

A. 犯罪客体与犯罪对象之间是本质与现象的关系

B. 我国刑法分则体系主要以同类客体为基础加以构建

C. 一般客体是指社会主义社会关系的整体

D. 重婚犯罪侵害的直接客体是婚姻自由权利

43. 2012年至2018年，甲与其两名兄弟纠集数十名社会闲散人员，在某豌豆主产区要求农民低价出售豌豆给他们。多年来，数名不服从要求的农民被打成重伤，其他农民不得不将豌豆低价出售。甲的行为应认定为(　　)

A. 故意伤害罪

B. 寻衅滋事罪

C. 组织、领导黑社会性质组织罪

D. 强迫交易罪

44. 某刑法教科书提出“盗窃行为并不限于秘密窃取”，这种解释属于(　　)

A. 类推解释　　B. 论理解释

C. 无权解释　　D. 文理解释

45. 下列选项中，应认定为生产、销售有毒、有害食品罪的有(　　)

A. 丙在屠宰过程中给牛肉注水并出售

B. 丁在勾兑白酒时加入工业酒精并出售

C. 甲使用洗衣粉加工油条并出售

D. 乙使用工业盐腌制鸭蛋并出售

46. 监护人因发生突发事件等紧急情况暂时无法履行监护职责，被监护人的生活处于无人照料状态的，应当为被监护人安排必要的临时生活照料措施的组织有(　　)

A. 被监护人住所地的民政部门

B. 监护人的所在单位

C. 被监护人住所地的居民委员会

D. 被监护人住所地的村民委员会

47. 甲与乙签订预订书，约定一年内订立房屋买卖合同。后乙拒绝订立买卖合同。对于乙违反预订书的行为，甲可以(　　)

A. 请求乙赔偿精神损害

B. 请求乙承担侵权责任

C. 请求乙承担违约责任

D. 解除预订书

48. 连带责任保证人享有的抗辩权包括(　　)

A. 主债务人的同时履行抗辩权

B. 主债务人的不安抗辩权

C. 先诉抗辩权

D. 主债务诉讼时效期间届满的抗辩权

49. 下列关于诉讼时效的约定，无效的有(　　)

A. 关于诉讼时效中止事由的约定

B. 关于诉讼时效中断事由的约定

C. 关于诉讼时效期间的约定

D. 关于诉讼时效计算方法的约定

50. 下列选项中，可以作为台灯注册商标的有(　　)

A. “照明”牌　　B. “轻风”牌

C. “金榜”牌　　D. “护眼”牌

三、简答题：第51～54小题，每小题10分，共40分。

51. 简述纯正不作为犯的构成条件。

52. 简述寻衅滋事罪的客观方面。

53. 简述宅基地使用权的特征。

54. 简述《民法典·侵权责任编》中连带责任的适用情形。

四、法条分析题：第55～56小题，每小题10分，共20分。

55.《中华人民共和国刑法》第28条规定：

对于被胁迫参加犯罪的，应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。

请分析：(1) 如何理解“被胁迫参加犯罪”？

(2) 如何理解“减轻处罚”？

(3) 如何理解“免除处罚”？

56.《中华人民共和国民法典》第396条规定：

企业、个体工商户、农业生产经营者可以将现有的以及将有的生产设备、原材料、半成品、产品抵押，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，债权人有权就抵押财产确定时的动产优先受偿。

请分析：(1) 该条规定的是何种类型的抵押？其特征有哪些？

(2) 该种抵押权设立的公示方法及公示效力如何？

五、案例分析题：第57～58小题，每小题15分，共30分。

57. 王某驾车在某中学门口等红灯期间，发现道路前方一人(甲)拿着书包奔跑，一人(乙)在后面边追边喊："你给我站住！"王某以为甲实施了抢劫犯罪，遂猛踩油门，开车将甲撞倒，致使甲受重伤。

请结合上述材料，回答下列问题并说明理由：

(1) 如果事后查明，甲当时是盗窃后逃跑，王某的行为是否构成正当防卫？

(2) 如果事后查明，甲当时是在和同学乙打闹，王某的行为是否构成正当防卫？

58. 2020年7月10日，甲、乙签订书面合同，约定：甲在8月12日前向乙交付70台设备，货到付款；合同自双方盖章时成立。后乙欲将购买的设备转售，遂在7月15日询问甲能否按时发货，甲答复称："没问题，盖章后就发货"。乙于是与丙签订了70台设备的买卖合同，约定乙在8月16日向丙交货。

7月20日，甲发现设备库存不足，故未在合同书上盖章，并通知乙只能交付60台设备，乙无奈同意。7月31日，甲将60台设备交付给乙。8月8日，因价格上涨，甲以合同不成立为由要求乙返还已交付的设备，被乙拒绝。

为按时向丙交货，乙在8月10日以市价购买了10台同型号设备，连同甲交付的60台设备一并交给丙。事后，乙请求甲赔偿未交付10台设备给自己造成的损失。

请根据上述材料，回答下列问题并说明理由：

(1) 甲、乙在7月10日签订的买卖合同是否成立？

(2) 甲是否有权请求乙返还60台设备？

(3) 乙是否有权请求甲赔偿未交付10台设备所造成的损失？